

1502983-10.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502983-10.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502983-10.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MICAEL DOS SANTOS CARVALHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Lucas Micael dos Santos Carvalho foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 23 de março de 2022, por volta das 13h15min, na Rua José R. Assenço, nº 122, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinha em depósito e guardava, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 96 (noventa e seis) embalagens plásticas contendo 25 gramas da droga crack (derivada da cocaína), e 28 (vinte e oito) embalagens contendo 15 gramas da droga cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil (conforme Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e alterações posteriores).

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 89/91) e a denúncia foi recebida aos 07 de junho de 2022 pela decisão de fls. 93/94.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a desclassificação da conduta para a figura prevista no art. 28 da lei n. 11.343/06. Alternativamente, postula benesses quanto à pena aplicável e

requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da multa, em razão de sua desproporcionalidade. Requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da lei antidrogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 11/12); pelo laudo pericial do local (fls. 58/62); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 52/54 e 55/57) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Maicon André Souza de Abreu Fernandes disse que, durante o patrulhamento, avistou o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas e ele, ao perceber a aproximação da viatura, levantou-se para deixar o local, mas foi abordado. Apreendeu sessenta reais em sua posse e onze pedras de crack que estavam no chão. O acusado confirmou que estava praticando o tráfico e indicou local onde havia mais drogas e, no local por ele indicado, apreenderam o restante das porções, mas não se recorda exatamente onde as drogas estavam.

Em solo policial, o acusado Lucas Micael dos Santos Carvalho disse que possui uma dívida com a pessoa de Dilson Gustavo Marques, conhecido por "DG", no valor de R\$ 100,00, e, na data dos fatos, pegou drogas de "DG", vendendo o total de R\$ 60,00, entre crack e cocaína e ficou com mais crack e cocaína, os quais pertenciam a "DG" e iria vender o restante para quitar a dívida. Disse que estava sentado para vender o restante da droga, quando os guardas chegaram e o revistaram, encontrando o dinheiro e onze pedras de crack, como também o telefone celular, o qual pertence a "DG", pois ele deixou o telefone com o interrogando para ligar e informar se ele iria precisar de mais drogas. Disse que informou aos guardas o local onde havia mais drogas guardadas e os levou à esquina e mostrou o restante da droga que havia escondido na grama (fls. 04).

Em juízo, o acusado disse que havia onze pedras de 'crack' e R\$ 60,00 em sua mão e que as porções se destinavam a seu consumo pessoal. Nega que tenha indicado o local onde as demais porções foram apreendidas, afirmando que os guardas se deslocaram a outra rua e lá apreenderam o material, mas que não tem nenhuma relação com elas.

Nada tem contra os guardas civis.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, tratando-se de porções de 'crack' e cocaína, que estavam embaladas de maneira fracionada e prontas para a comercialização.

Não convence a versão do acusado de que apenas onze porções lhe pertenciam e não teria relação com as demais porções apreendidas.

E isso porque, em solo policial, o acusado confessou que indicou aos guardas civis o local onde havia guardado a maior parte das porções e tal relato foi confirmado pelo guarda civil Maicon, ouvido na presente data, sob o crivo do contraditório, ocasião em que o servidor municipal confirmou que as porções foram apreendidas no local exato onde o acusado indicou.

Ora, nesse contexto, a confissão policial foi corroborada pelo relato do guarda civil municipal, em juízo, de modo que não há óbice a sua utilização como elemento para formação da convicção do juízo, especialmente porque o acusado nada comprovou no sentido de que possuem interesse em deliberadamente prejudica-lo.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado trazia consigo e guardava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Desse modo, fixada a condenação, passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, já que a quantidade de porções apreendidas é expressiva, tratando-se de mais de cem porções de drogas e uma delas apresenta alto poder viciante, circunstância que deve ser valorada nos termos do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a reconhecer.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial de local revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram está localizada a EMEI Jesner Falsete (fl. 60), o que evidentemente facilita a propagação de drogas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito: A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por este motivo, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois a expressiva quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroboram a conclusão de que o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei antidrogas, deve ser afastado, pois denota sua dedicação a atividades criminosas.

Essa conclusão é possível porque aquele que recebe quantidade expressiva de drogas diversas para guarda não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que vende droga de maneira farta.

Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes:

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa" (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016).

"5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa" (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016).

Por estes fundamentos, deixo de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado e o artigo 33, § 3º do Código Penal, dispõe que o regime inicial de cumprimento da pena será estipulado de acordo com os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Lucas Micael dos Santos Carvalho à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não há indícios mínimos de sua origem lícita.

Expeça-se certidão de honorários à defensora dativa.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 12 de agosto de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA